

권고 및 통보

제 목 표창대상자 선정 기준 불합리

소 관 부 서(기관) ○○처

조 치 부 서(기관) ○○처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 표창계획, 표창대상자 선정기준 등을 「표창업무 지침」으로 정하여 운영하고 있다.

2. 표창대상자 선정 제한 기간 불합리

가. 판단 기준

기획재정부 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(이하 “「경영에 관한 지침」”이라 한다) 제25조(포상 제한)에 따르면 공기업·준정부기관의 장은 재직 중 벌금형 이상의 형사처벌을 받은 사람에게 포상을 제한하도록 되어 있다.

따라서 타의 모범과 귀감이 되는 직원의 사기 진작을 위한 표창제도의 목적과 취지를 비추어볼 때, 「경영에 관한 지침」에서 정한 바와 같이 형사처벌 등 사회적 물의를 일으킨 직원에 대해서는 표창 수여를 제한하여야 하고, 표창 수여를 제한하는 기간은 합리적인 수준으로 정하여 제도를 운영하는 것이 바람직하다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 공사 「표창업무 지침」 제7조(표창대상자 선정기준 및 제외대상)에서는 재직 중 벌금형이상의 형사처벌을 받은 직원을 표창대상자에서 제외할 수 있도록 정하면서도, 제한 기간을 별도로 정하지 않은 「경영에 관한 지침」과 달리 “처벌일로부터 X개월 이내”로 표창 제한 기간을 정하고 있다.

그러나 이는 벌금형 이상의 어떠한 형사처벌도 양형의 경중을 따지지 않고 처분일로부터 X개월만 지나면 표창대상자로 선정 가능하다는 의미로 해석될 우려가 있고, 행정안전부 「정부포상업무 지침」¹⁾에서 일반국민 대상으로 정하고 있는 최소 제한기간 X년과 비교하여도 공사의 제한 기간이 짧아 이를 적정한 수준으로 보기 어렵다.

따라서 건전한 포상문화 정착을 위해 공사 「표창업무 지침」에서 정하고 있는 표창대상자 선정 제한 기간의 적정성을 재검토하여 합리적으로 개선할 필요가 있다.

3. 표창대상자 추천 인원 에 관한 사항

가. 판단 기준

「표창업무 지침」 제3조(표창의 원칙)에 따르면 표창을 위한 공적 심사와 표창대상자의 결정은 공정하여야 하며 표창의 기회는 모든 직원에게 균등하게 주어져야 한다고 되어 있고, 「인사관리 규정」 제36조(표창의 절차)에 따르면 인사업무 담당부서의 장은 각 기관 또는 본사 각 부서의 장으로부터 표창대상자를 추천받아 인사위원회의 심의를 거쳐 표창대상자를 선정하도록 되어 있다.

따라서 인사업무 담당부서는 표창의 원칙에서 밝힌 바와 같이 모든 직원에게 표창의 기회를 균등하게 보장하고 투명하고 공정한 절차로 표창대상자를 선정할 수 있도록 제도를 운영하는 것이 바람직하다.

1) 「상훈법」 등에 따른 대통령표창 및 국무총리표창에 관한 준칙으로, 중앙행정기관 등의 각 기관이 하는 표창도 이 지침을 준용하되 기관의 특수성 및 표창의 취지를 고려하여 따로 기준을 정해 운용할 수 있도록 함.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 대내외 표창대상자 추천 및 선정 절차를 살펴보면 특정업무 유공으로 단일 후보자밖에 없는 경우 외에 일반적인 자격요건임에도 표창대상자를 표창계획인원보다 많은 복수인원이 아닌 단수인원으로 추천하는 경우가 대부분이고, 전 직원을 대상으로 하는 업무유공 표창 등에도 단수인원을 추천하고 있었다. 이로 인해 인사위원회에서도 대상자들의 공적과 적격 여부를 심사하여 적정한 표창대상자를 선발하기보다는 추천받은 단수의 대상자 선정에 대한 동의 여부를 의결하고 있다.

따라서 ○○처는 보다 많은 직원들을 대상으로 표창대상자를 추천·선정할 수 있도록 표창의 훈격, 업무유공의 성격 등을 고려하여 가급적 표창계획인원보다 많은 복수의 인원을 추천하도록 독려할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ○○처는 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」의 취지와 타 기관 사례 등을 고려하여 제한 기간의 적정성을 검토하고 합리적으로 기준을 재설정 하겠다는 의견을 제시하였다.

한편 표창대상자를 복수인원으로 추천하는 방안에 관해서는 표창의 훈격, 기관별 인원, 유공분야 등을 고려하여 복수추천이 적합한 표창인 경우 표창계획 문서 시달 시 관련 내용을 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○처장은

합리적인 수준의 포상 제한 기간을 설정하여 「표창업무 지침」에 반영하시고(권고)
표창의 훈격, 기관별 인원, 유공분야 등을 고려하여 표창계획인원보다 많은 복수의 표창 대상자를 추천받을 수 있도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)